

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA/RS.

Processo: 5040817-75.2023.8.21.0027.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO MENDES FILHO DA BRIGADA MILITAR - ABAMF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 87.751.129/0004-62, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem por meio desta, dizer e requerer o que segue:

01. ADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA ARGUIÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

Não merece prosperar a preliminar suscitada pela Procuradoria Municipal quanto à suposta inadequação da via eleita para a discussão da imunidade tributária. A Exceção de Pré-Executividade, no presente caso, mostra-se plenamente cabível, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ, especialmente à luz da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em apreço, os elementos necessários à análise da imunidade tributária encontram-se devidamente comprovados nos autos, por meio de documentação inequívoca e pré-constituída, notadamente o Estatuto Social da ABAMF. Tal documento, público e devidamente registrado, evidencia de forma clara e objetiva a natureza beneficente, assistencial e sem fins lucrativos da entidade, conforme se extrai do seguinte trecho:

ART. 1 – **A Associação Beneficente Antônio Mendes Filho**, dos Servidores de Nível Médio da Brigada Militar e Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, identificada abreviadamente pela sigla ABAMF/BM/BM/RS, fundada em 15 de abril de 1962, declarada de utilidade pública estadual e municipal conforme publicação nos Diários Oficiais do Estado nº 145, de 16 de fevereiro de 1978 e 209, de 04 de novembro de 1993, **é representativa, BENEFICENTE E FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS**, com tempo indeterminado de duração e com garantias nos incisos XVII, XVIII, XX e XXI, do artigo, 5º, da Constituição Federativa do Brasil, de 03 de outubro de 1988.

Diante disso, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é admissível a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão de imunidade tributária, desde que haja prova documental suficiente e incontroversa, o que é exatamente a situação dos autos. Veja-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.** ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. ART. 333, II, DO CPC/1973. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, o julgado recorrido não padece de nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo legal, porquanto decidiu fundamentadamente a questão trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. **2. O STJ entende que a imunidade tributária, comprovada de plano, pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, por não exigir para a verificação do direito do executado a dilação probatória.** 3. **Sendo a recorrida entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea c, da CF/1988, há presunção relativa de que seu patrimônio é revertido para as suas finalidades essenciais.** Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1698305 RJ 2017/0235535-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul corrobora esse entendimento, reconhecendo expressamente a viabilidade da exceção de pré-executividade para arguição de imunidade tributária quando lastreada em prova documental idônea e suficiente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AELBRA. COMPROVAÇÃO. 1. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AFASTADA. RECURSO DA PARTE RÉ QUE ATACA DE FORMA SUFICIENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.021, § 1º DO CPC. 2. **COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA AELBRA COMO ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FINS FILANTRÓPICOS NO PERÍODO DE 2014 E 2015, NOTADAMENTE CONSIDERANDO O ESTATUTO ACOSTADO COM A PETIÇÃO INICIAL** E A TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA SOMENTE EM 2018-2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CTN. PRECEDENTES DESTA CORTE. 3. ALÉM DISSO, NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NOS

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE 2007 E 2009, QUE CULMINARAM NA SUSPENSÃO DA IMUNIDADE, TENHAM SE PROLONGADO ATÉ O PERÍODO DA COBRANÇA ORA DISCUTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. 4. AUSENTE QUALQUER ARGUMENTO A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO, FICA MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravado de Instrumento, Nº 51245469520248217000, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 02-08-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51245469520248217000 OUTRA, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 02/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar arguida, porquanto demonstrado que a discussão da imunidade tributária, quando fundada em prova documental robusta e incontroversa, pode — e deve — ser conhecida na via da exceção de pré-executividade, como mecanismo legítimo de controle de legalidade no processo executivo fiscal.

2. COMPROVAÇÃO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

Ao contrário do afirmado pela Procuradoria Municipal, resta devidamente demonstrado nos autos que a Executada atende plenamente aos requisitos constitucionais e legais para usufruir da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, bem como no art. 9º, inciso IV, alínea "c" e art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN).

Conforme consta expressamente do Estatuto Social da entidade executada, devidamente anexado aos autos, a ABAMF é instituição representativa, beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos, declarada oficialmente de utilidade pública estadual e municipal desde os anos de 1978 e 1993, respectivamente, cumprindo integralmente as exigências do CTN e da legislação correlata para o gozo da imunidade tributária.

Neste contexto, a demonstração inequívoca das características institucionais e da finalidade essencial da entidade nos termos de seu Estatuto Social é suficiente para se reconhecer desde já a imunidade tributária arguida.

Assim sendo, considerando que a ABAMF preenche cabalmente os requisitos exigidos em normas constitucionais e infraconstitucionais, conforme amplamente demonstrado, é evidente o reconhecimento de seu direito à imunidade tributária, devendo ser rejeitados integralmente os argumentos

lançados pela Procuradoria Municipal, e consequentemente declarada a inexigibilidade dos débitos tributários objeto desta execução fiscal, com a respectiva extinção do feito executivo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, REQUER-SE:

- a) O acolhimento da presente manifestação, com o consequente afastamento da preliminar de mérito suscitada pela Procuradoria Municipal, reconhecendo-se a plena admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade para análise da imunidade tributária arguida.
- b) O reconhecimento do direito à imunidade tributária da Associação Excipiente em relação aos débitos objeto desta execução, considerando devidamente comprovados os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal, art. 9º, inciso IV, alínea "c" e art. 14 do Código Tributário Nacional.
- c) A declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 5538/2023, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário, e por consequência, a extinção da presente Execução Fiscal, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Termos em que pede deferimento.

Santa Maria/RS, 20 de maio de 2025.

DIEGO STRASSBURGER
OAB/RS 62.645